

คือ ค่าใช้จ่ายของวันที่ ๒๓ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ เป็นจำนวน ๓๕,๔๓๘ บาท ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง^{๒๗} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อาจจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลส่วนที่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท ได้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙/๒๕๕๗)

เมื่อการเสียชีวิตของผู้รับบริการรักษาพยาบาลโดยถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีผลมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาภายในเวลาอันควรตามภาวะของโรค อันเนื่องมาจากแพทย์ผู้ทำการรักษามีไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วย ประกอบกับแพทย์ประเมินอาการเบื้องต้นภาวะของโรคว่าสามารถรอการรักษาได้ ไม่ใช่ผู้ป่วยภาวะวิกฤต การเสียชีวิตจึงถือเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการให้บริการสาธารณสุข โดยไม่ปรากฏผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ดี โดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นถือเป็นผลโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล อันเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงของระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจึงต้องพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ทายาทผู้รับบริการในอัตราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๖ ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ การที่คณะกรรมการดังกล่าวกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากการแทรกซ้อนของโรคโดยไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ อีกทั้ง ยังเป็นการกำหนดค่าเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่น้อยกว่าอัตราขั้นสูงกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการซึ่งกำหนดให้ในอัตราไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

^{๒๗} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๑๓

ฯลฯ

ฯลฯ

กรณีที่หน่วยบริการประจำไม่สามารถรับย้ายผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งได้ หรือไม่สามารถจัดหาหน่วยบริการอื่นให้ได้ หน่วยบริการประจำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ได้รับทราบความประสงค์ขอย้าย ให้แก่สถานบริการอื่น



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีได้นำภรรยาซึ่งถือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าเข้ารับการรักษและตรวจอาการที่โรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยอาการแน่นหน้าอก โดยขณะที่เข้ารับการรักษายังเดินได้และพูดได้ตามปกติ แต่ได้เสียชีวิตในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าภรรยาเสียชีวิตเพราะแพทย์ไม่รับตรวจและทำการรักษา และไม่มีแพทย์ที่ชำนาญการอยู่ที่ห้องฉุกเฉินในขณะนั้น จึงได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดสุรินทร์ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือทางด้านศีลธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้ฟ้องคดีซึ่งมีฐานะยากจน จึงมีมติให้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีส่วนหนึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น แต่ความเสียหายส่วนใหญ่เกิดจากพยาธิสภาพของโรคเอง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าแพทย์จะเฝ้าระวังรักษาผู้ป่วยได้ จึงกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นตามสัดส่วนที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินที่ได้รับดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ ๖ (๑) ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรในอัตราไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินที่เหลืออีกจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากข้อเท็จจริงในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับว่าการเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีเกิดจากเหตุสุดวิสัยในระบบการให้บริการสาธารณสุขโดยที่ไม่ปรากฏผู้กระทำความผิด ผู้ฟ้องคดี

จึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา ๕๐ (๘)^{๒๘} แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อ ๕^{๒๙} ของข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ส่วนการกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการนั้น ข้อ ๖^{๓๐} ของข้อบังคับดังกล่าว ไม่ได้กำหนดอัตราขั้นต่ำของความเสียหายของแต่ละประเภทไว้ แต่ให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการพิจารณา โดยพิจารณาถึงความรุนแรงตามสภาพความเป็นจริงเป็นกรณี ๆ ไปตามความเหมาะสมจากเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย กล่าวคือ ถ้าเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลโดยตรงอย่างชัดเจน ถือว่าได้เกิดความรุนแรงของความเสียหายจากการรักษาพยาบาลมาก การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะจ่ายให้มากตามไปด้วย แต่ถ้าเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดจากการรักษาพยาบาลด้วยและเกิดจากเหตุอื่นด้วย การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะจ่ายน้อยกว่าเหตุที่เกิดจากการรักษาพยาบาลโดยตรงอย่างชัดเจน โดยจะจ่ายลดหลั่นกันไปตามเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย

สำหรับการกำหนดค่าเสียหายเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภรรยาของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินของโรงพยาบาลสุรินทร์ด้วยอาการเหนื่อยหอบ แน่นหน้าอกก่อนมาโรงพยาบาลประมาณ ๓๐ นาที ในขณะนั้นมีแพทย์ปฏิบัติหน้าที่จำนวน ๒ คน มีพยาบาลจำนวน ๓ คน และมีผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ต้องให้การตรวจรักษาทันทีจำนวน ๗ ราย ส่วนภรรยาของผู้ฟ้องคดีนั้น แพทย์ประเมินอาการ

^{๒๘} พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๕๐ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๘) จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล โดยหาผู้กระทำผิดมิได้ หรือหาผู้กระทำผิดได้แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

^{๒๙-๓๐} ข้อบังคับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๕ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการที่จะเป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับนี้ ให้อ้างถึงเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่ไม่ใช้ความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว ซึ่งโรคนั้นได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามมาตรฐานทั่วไป

ข้อ ๖ ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ และอัตราจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแบ่งเป็น

- (๑) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- (๒) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
- (๓) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท



เบื้องต้นด้วยการตรวจร่างกาย ฟังปอดไม่พบเสียงผิดปกติ ชีพจรเต้น ๙๐ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๘ ครั้ง ถึง ๓๒ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๑๐/๗๐ มิลลิเมตรปรอท ความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเท่ากับร้อยละ ๙๘ จัดอยู่ในกลุ่มผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วนต้องการการช่วยเหลือรีบด่วน รongมาจากผู้ป่วยภาวะวิกฤติ แพทย์จึงทำการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ก่อน แต่ในเวลาต่อมาอาการป่วยของภรรยาผู้ฟ้องคดีได้เปลี่ยนแปลงเป็นผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ ภายในเวลา ๒๐ นาที หลังจากการประเมินเบื้องต้น และเสียชีวิตหลังจากนั้นด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จึงเชื่อได้ว่าการเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีมีผลมาจากการที่ไม่ได้รับการรักษาภายในเวลาอันควรตามภาวะของโรค อันเนื่องมาจากมีแพทย์จำนวนน้อยไม่เพียงพอ กับปริมาณผู้ป่วย และอาจมีผลจากการที่แพทย์เวรประเมินเบื้องต้นภาวะโรคว่าสามารถรอ การรักษาได้ ซึ่งถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล ดังนั้น การเสียชีวิตของภรรยา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผลโดยตรงมาจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ส่วนที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ความเสียหายจากการเสียชีวิตของภรรยาผู้ฟ้องคดีเกิดจาก อาการแทรกซ้อนของโรคนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริง ให้เห็นได้ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดจากเหตุแทรกซ้อนของโรคหรือเหตุอื่นมากกว่าเหตุสุดวิสัย ของระบบการรักษาพยาบาล อีกทั้ง ในชั้นการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้นำเหตุ ของพยาธิสภาพของโรคมาประกอบการพิจารณากำหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ออ้างดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในระบบการรักษาพยาบาล และพยาธิสภาพของโรค โดยที่ความเสียหายจากพยาธิสภาพของโรค มากกว่าเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล และเป็นการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จากการรักษาพยาบาลที่น้อยกว่าอัตราขั้นสูงกรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการซึ่งกำหนดไว้ในอัตรา ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นโดยใช้ดุลพินิจที่ไม่มีเหตุผล อันสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงของ ความเสียหาย รวมทั้งเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายจากการรักษาพยาบาลดังกล่าวแล้วเห็นว่า หากไม่มีเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการดังกล่าว ภรรยาของผู้ฟ้องคดี อาจไม่เสียชีวิต ความเสียหายข้างต้นจึงเป็นผลโดยตรงจากเหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล และถือว่าเป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงของระบบการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ จึงควร กำหนดเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท อันเป็นจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้นไปแล้วเป็นจำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ดังกล่าวเพิ่มอีกเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นจากการรักษาพยาบาลเพิ่มให้แก่ผู้ป่วยคดีเป็นจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖/๒๕๕๗)

๓.๒ การประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓ กรณีอื่น ๆ

เมื่อการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้งได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกกฎกระทรวงดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักการและวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติแล้ว

การที่บุคคลแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ถือเป็น การแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งสิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิที่จะเลือกไม่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ โดยกฎกระทรวงดังกล่าวมิได้เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประกอบอันมีความหมายในการปล่อยให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาเสียชีวิตลง โดยงดเว้นไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต แต่เป็นการรักษาอย่างประคับประคองเพื่อให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวตายอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อมิให้ยื้อความตายอย่างสิ้นหวังหรือทำให้ผู้นั้นต้องทรมานจากการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่หากไม่มีบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยแล้ว ผู้นั้นควรจะตายอย่างธรรมชาติแล้ว จึงเห็นว่าเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงมิได้เกินกว่าที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ



พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติไว้ และไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

สรุปข้อเท็จจริง

นายกรัฐมนตรี (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยได้กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและประกอบวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญประกอบวิชาชีพเวชกรรมและอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว เห็นว่า กฎกระทรวงดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุขซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้รับการศึกษาอบรมให้ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้น และจะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยให้เสียชีวิต การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดื้อโดยไม่ให้การรักษาหรือการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยืดชีวิต จึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนกฎกระทรวงฉบับข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ เป็นเรื่องสิทธิในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ตามมาตรา ๑๒^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นสาระัตถะเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายที่บุคคลพึงมีตามที่

^{๓๑} พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบ



บัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงเป็นการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ซึ่งรัฐได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง^{๓๒} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว อีกทั้ง ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบและได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอและได้สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา หลังจากนั้น จึงได้นำเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองลงนามในร่างกฎกระทรวงที่พิพาท และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยสิบวันนับแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา กรณีจึงเป็นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ โดยเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ ดังนั้น การออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ จึงเป็นไปตามหลักการและวิธีการที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติไว้แล้ว

ในส่วนเนื้อหาของสาระของกฎกระทรวงฉบับพิพาท นั้น เห็นว่า การที่บุคคลแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมต้องเคารพการตัดสินใจดังกล่าวนั้น การดังกล่าวเรียกว่าสิทธิของบุคคล ซึ่งสิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิที่จะเลือกไม่มีชีวิตอยู่ แต่เป็นสิทธิในการเลือกที่จะปฏิเสธการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะได้ตายโดยธรรมชาติ และหากพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ แล้ว เห็นว่า การทำหนังสือดังกล่าวเป็นการแสดงสิทธิในชีวิตและร่างกายตามมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญ

^{๓๒} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำเนินการ



แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเป็นการยื่นความประสงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบความประสงค์ของตนว่าจะใช้สิทธิเช่นใด จึงมิได้เป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ ได้กำหนดองค์ประกอบของการแสดงสิทธิไว้ ดังนี้ ประการแรก หากมีผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย หนังสือแสดงเจตนาต้องครบถ้วนบริบูรณ์ ประการที่สอง ผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทำให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาถึงแก่ความตายโดยวิธีการใด ๆ ประการที่สาม ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา ยังคงได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ประการที่สี่ ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวจะต้องมีภาวะตามที่กฎกระทรวงพิพาทกำหนดไว้ ประการที่ห้า ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่รับผิดชอบการรักษา มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยพยากรณ์โรคตามมาตรฐานทางการแพทย์ และประการสุดท้าย หากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวต้องการตายอย่างธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของกฎกระทรวงที่พิพาทจึงมิใช่การปล่อยให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงโดยดเว้น ไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต และหากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาประสงค์จะให้ใช้วิธีการปล่อยให้ผู้คนเสียชีวิตลงโดยดเว้น ไม่ให้การรักษา หรือการใช้ยาและเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์บางอย่างเพื่อยุติชีวิต ก็ถือว่าไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกกฎกระทรวงที่พิพาทโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ การออกกฎกระทรวงพิพาทจึงเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติซึ่งมิได้เป็นการกำหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับพิพาท ก็มีได้มีเนื้อหาสาระเกินกว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติฯ เป็นเพียงการอธิบายความกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการป่วยเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ



ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยฯ จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อวินิจฉัยเนื้อหาสาระของกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๑๑/๒๕๕๘)

๔. เหตุรำคาญ

๔.๑ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน

เมื่อผู้ประกอบการโรงงานผลิตกะปิไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายในการระงับเหตุรำคาญได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตในการประกอบกิจการได้เป็นเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน และหากเห็นว่าการกระทำของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๖๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการตามกฎหมายและไม่สามารถระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปได้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ และวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ สามีของผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากโรงงานผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอให้ทางราชการดำเนินการให้โรงงานดังกล่าวหยุดทำการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและหยุดทำลายสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกลไกรธรรมชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองจึงไปตรวจสอบสถานที่ตามที่มีการร้องเรียนพบว่า โรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อความเดือดร้อนรำคาญจริง จึงแนะนำให้แก้ไขปรับปรุงสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียจากการผลิตกะปิลงสู่แม่น้ำระยอง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้กระทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ให้ระงับกิจการและปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิต หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘



ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่ายังได้รับกลิ่นเหม็นจากการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พร้อมแนบรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนอีก ๒๕ คน จากนั้น เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบสถานที่และแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายจุดตากเคยให้ห่างจากบ้านของเพื่อนบ้านและปรับปรุงแก้ไขเครื่องอบเคยให้สามารถใช้งานได้และให้หาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่น ต่อมา ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการผลิตกะปิ ตามข้อ ๑๓ (ก) ตามความในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระงับการส่งกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการผลิตกะปิ หากไม่สามารถระงับกลิ่นได้อย่างถาวร ขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ประชาชนและสามีของผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการผลิตกะปิจากโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองส่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขไปทำการตรวจสอบ และได้ให้คำแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปรับปรุงสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวนและให้ลดการดำเนินกิจการช่วงที่มีฝนตกหนัก ต่อมา มีผู้ร้องเรียนกรณีได้รับกลิ่นเหม็นและการระบายน้ำเสียจากการผลิตกะปิลงสู่แม่น้ำระยอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระงับกิจการทันทีและให้ปรับปรุงสถานที่และกระบวนการผลิต จากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ยังคงได้รับกลิ่นเหม็นจากการผลิตกะปิ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกทำการตรวจสอบและแนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ย้ายจุดตากเคยให้ออกห่างจากบ้านของเพื่อนบ้านและหาอุปกรณ์ป้องกันกลิ่นรบกวน พร้อมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เร่งปรับปรุงเครื่องอบเคยให้สามารถใช้งานได้ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แนะนำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เร่งแก้ไขปรับปรุงเครื่องอบเคย พร้อมทั้งซ่อมแซมผ้าใบกันลม และให้งดตากเคยบริเวณพื้นที่เหนือลมเพื่อไม่ให้กลิ่นฟุ้งกระจายไปยังเพื่อนบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ย้ายพื้นที่ตากเคยไปอยู่ใต้ลมและล้อมรั้วป้องกันกลิ่นฟุ้งกระจาย และได้แนะนำให้ระงับการเกิดเสียงดังขณะขนถ่ายวัตถุดิบตลอดจนการเกิดกลิ่นรบกวน สำหรับปัญหาด้านน้ำเสีย โรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีบ่อเก็บน้ำหมักเคยซึ่งเป็นบ่อคอนกรีตมีฝาปิด การระบายน้ำจากการล้างภาชนะบ่อหมักเคยหรือพื้นที่ภายในอาคารมีระบบรางลงบ่อรับน้ำโสโครก เป็นแบบบ่อเกรอะ บ่อซึม และรางระบายน้ำฝนเพื่อให้ระบายน้ำฝนน้ำล้างพื้นคอนกรีตนอกอาคารและล้างรถส่งเคย ปล่อยลงพื้นที่ป่าชายเลน



ด้านหลังโรงงาน จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจในการป้องกันและระงับมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อเหตุรำคาญตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อพิจารณาประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยอง พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๖ ซึ่งกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องมีการควบคุมต้องปฏิบัติและจัดสถานที่สำหรับประกอบกิจการนั้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะ และในข้อ ๘ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับสุขลักษณะรวม ๗ ประการ แต่รายละเอียดในข้อต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ไม่มีการกำหนดวิธีการควบคุมมลภาวะด้านกลิ่นอันเกิดจากการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไว้แต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ใช้พื้นที่ตากเคยกว้างเป็นจำนวนหลายไร่ และเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีทุกฝ่ายรับกันฟังได้ว่า เป็นธรรมชาติของการผลิตกะปิซึ่งจะต้องเกิดกลิ่นจากแก๊สมีเทน ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงในระยะแรกของการตากเคยประมาณ ๒ วัน หลังจากนั้น กลิ่นก็จะจางลง โดยขณะที่เปิดบ่อเคยเพื่อนำเคยออกมาตากนั้นไม่มีวิธีการอื่นที่จะทำให้กลิ่นลดน้อยลงได้ กรณีจึงเห็นว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำการตามหน้าที่ที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระยองฯ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ บัญญัติไว้แล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นในสถานที่เอกชนตามมาตรา ๒๘^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน ตามมาตรา ๕๙^{๓๔}

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่สมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำการละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานะนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ได้ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่อง



แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการผลิตกะปิที่ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ตามมาตรา ๖๐ (๓)^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งในกรณีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงถือว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข กำหนดให้ต้องปฏิบัติ ดังนั้น เมื่อการประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่อาจแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญได้โดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่มีเหตุรำคาญจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิให้ก่อเหตุรำคาญดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแก้ไขปัญหามิให้ก่อเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติสำหรับกรณีของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนตั้งแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเป็นต้นไป นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงเป็นที่สุด ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้ พิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตกะปิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาเป็นต้นไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๘/๒๕๕๕)

๔.๒ เหตุรำคาญจากการประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักร และเครื่องกล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

^{๓๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน



๔.๓ เหตุรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาสุขภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อระบุตัวสุนัขและทราบเจ้าของสุนัขผู้ต้องรับผิดชอบ หากมีการปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัด หรือสุนัขของคนที่ทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับกับผลประโยชน์สาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเบาบางกว่าความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการอื่นใดที่จะแก้ไขปัญหานิสัขจรจัดให้บรรลุผลได้เท่ากับ มาตรการที่กำหนด ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อย่างไรก็ตาม การที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ นิยามคำว่า “เจ้าของสุนัข” ให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย มีผลให้ประชาชนที่เพียงแต่ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตาต้องมีภาระหน้าที่ในการพาสุนัขจรจัดไปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข มิเช่นนั้นอาจทำให้บุคคลนั้นกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน บทนิยามดังกล่าวที่ให้ความหมายรวมถึงผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย จึงเป็นข้อบัญญัติที่สร้างขึ้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีสุนัขอยู่ในความดูแลจำนวนหนึ่งและเป็นผู้ให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยกำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง และจัดทำใบรับรองรูปพรรณและจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร รวมทั้งกำหนดเขตท้องที่ของกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัข ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดและได้รับโทษปรับ ภายหลังจากที่มีการออกข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดบริการให้กับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข เช่น การจัดบริการฝังอุปกรณ์ระบุ



ตัวสุนัขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๐,๐๐๐ ตัว และเพิ่มจำนวนขึ้นตามกำลังงบประมาณ และการจัดบริการต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าของสุนัขได้รับความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัข ผู้ฟ้องคดี ทั้งห้าเห็นว่า การออกข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดต่อพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะที่เป็นสัตว์อันตรายต่อการ ติดเชื้อเท่านั้น และก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของสุนัขเกินสมควร จึงมีหนังสือร้องเรียนต่อ นายกรัฐมนตรี หลังจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่งเรื่องร้องเรียนไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการเป็นประการใดและไม่ได้แจ้งผลการ พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” “ที่หรือทางสาธารณะ” “ไปรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๖

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง^{๓๖} และ มาตรา ๕๐^{๓๗} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขฯ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ในกรุงเทพมหานครหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยกำหนดให้พื้นที่ ในเขตอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และให้การเลี้ยงหรือ ปล่อยสุนัขต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๙^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๓๖-๓๗} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖ ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบการบริหาร ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๐ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้าง กรุงเทพมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร และให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่น ได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่ พระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

^{๓๘} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนดให้ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้



การสาธารณสุข ประกอบกับมาตรา ๘๘ (๑๖) และ (๑๘)^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครตามมาตรา ๘๘ (๑)^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อบัญญัติดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐๐^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การออกข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว

โดยที่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษสุนัขจรจัดเพิ่มขึ้นในเขตท้องที่ปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากเจ้าของสุนัขนำสุนัขมาปล่อยในที่สาธารณะ ทำให้จำนวนสุนัขจรจัดเพิ่มมากขึ้น จนยากที่จะควบคุมได้โดยวิธีการปกติ โดยข้อ ๕ ให้นิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ คำว่า “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ คำว่า “การจดทะเบียนสุนัข” หมายความว่า การนำสุนัขหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป

การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ในภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

^{๓๙-๔๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๘๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ (๑๖) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

ฯลฯ (๑๘) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

มาตรา ๘๘ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

มาตรา ๑๐๐ เมื่อสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและลงมติเห็นชอบแล้ว ให้ประธานสภากรุงเทพมหานครส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ผ่านความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานครแล้ว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภากรุงเทพมหานคร



พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสุนัข ข้อ ๙ กำหนดให้เจ้าของสุนัขต้องนำสุนัขหรือใบรับรองไปจดทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อ ๑๒ กำหนดให้เจ้าของสุนัขดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ของสุนัขหรือดำเนินการแจ้งกรณีบัตรประจำตัวสุนัขสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๓ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขตายภายในสามสิบวัน ข้อ ๑๔ กำหนดให้เจ้าของสุนัขแจ้งในกรณีที่สุนัขหายภายในสามวันนับแต่วันที่ทราบหรือหากพบสุนัขที่หายแล้วต้องแจ้งภายในสามวัน และข้อ ๑๗ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม จึงเป็นมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข โดยการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขเพื่อให้สามารถระบุตัวสุนัขและทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของสุนัขเพื่อรับผิดชอบกรณีที่พบว่ามีกรปล่อยสุนัขเป็นสุนัขจรจัด หรือสุนัขของตนทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสังคม ซึ่งเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าของสุนัขหรือผู้เลี้ยงสุนัขให้มีความรับผิดชอบต่อสุนัขที่ตนเลี้ยงและสังคม และแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดที่ต้นเหตุเป็นสำคัญ แม้ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเลี้ยงสุนัขของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าก็ตาม แต่เมื่อชั่งน้ำหนักผลกระทบและความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้รับได้รับกับผลประโยชน์ของสาธารณะที่ต้องสูญเสียแล้ว ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าที่ได้รับเบาบางกว่าความเสียหายของประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับยังไม่มีมาตรการอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดให้บรรลุผลได้เท่ากับมาตรการที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติดังกล่าว ข้อบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นมาตรการที่จำเป็นแก่การดำเนินการเพื่อควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขแล้ว อีกทั้ง มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ไม่มีข้อความใดให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นควบคุมสัตว์เลี้ยงเฉพาะที่เป็นอันตรายต่อการติดเชื้อ หรือเป็นอันตรายเพื่อการดำรงชีพของประชาชนเท่านั้น แต่เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดก็ได้ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและการที่ข้อบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามบทบัญญัติมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคแต่อย่างใด นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดให้มีบริการฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากเจ้าของสุนัขจะไปดำเนินการเองก็มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้มากเกินไปกว่าที่ผู้เลี้ยงสุนัขจะรับภาระมิได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “ที่หรือทางสาธารณะ”

“ใบรับรอง” และ “การจดทะเบียนสุนัข” ข้อ ๙ ข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ จึงเป็นการใช้อำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร

อย่างไรก็ตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ ๕ ซึ่งนิยามคำว่า “เจ้าของสุนัข” หมายความว่ารวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัข เป็นประจำด้วย มีผลให้ประชาชนที่เพียงให้อาหารแก่สุนัขจรจัดเป็นประจำด้วยความเมตตา ต้องมีภาระหน้าที่พาสุนัขจรจัดไปฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัข ไม่เช่นนั้นอาจทำให้บุคคลนั้น กระทำผิดกฎหมาย ทั้งที่หน้าที่ในการจัดการ ควบคุม ดูแลสุนัขจรจัดเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ แต่กลับผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน บทนิยามดังกล่าวจึงเป็นข้อบัญญัติ ที่สร้างขึ้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรและไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข ในข้อ ๕ บทนิยามของคำว่า “เจ้าของสุนัข” ที่ให้หมายความรวมถึงผู้ให้อาหารสุนัข เป็นประจำด้วย ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖๔/๒๕๕๖)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ รวมถึงมีอำนาจในการระงับเหตุรำคาญอันเกิดจากสัตว์ที่มีเจ้าของ หรือสัตว์เร่ร่อน และมีอำนาจในการออกประกาศเขตพื้นที่เลี้ยง เมื่อมีการร้องเรียนว่า มีผู้เลี้ยงสุนัขไว้เป็นจำนวนมาก จนก่อให้เกิดมลภาวะและเหตุรำคาญจากการส่งเสียง รบกวนและกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูล รวมทั้งปัญหาจากการเจ็บป่วยของสุนัข ซึ่งทำ ความเดือดร้อนให้แก่ผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นเหตุรำคาญ ตามข้อ ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวภายในเวลาอันสมควร หรือกำหนดมาตรการใด ๆ เพื่อระงับเหตุรำคาญ เมื่อปรากฏว่าเหตุรำคาญนั้นยังคงมีอยู่ กรณีถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ดำเนินการให้มีการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญ ตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยที่อาคารชุดเมืองเซลิเซ่ เอพ ชั้นที่ ๑ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี อยู่ห่างจากบ้านนาย บ. (ผู้ร้องสอด) ประมาณ ๑๒ เมตร โดยผู้ร้องสอดได้เลี้ยงสุนัขไว้ เป็นจำนวนมากแต่ปล่อยให้สุนัขไล่เห่ากัดกันส่งเสียงดังและไม่กำจัดสิ่งปฏิกูล ก่อความเดือดร้อน



ราคาแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้พักอาศัยในบริเวณนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรอนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า แม้ผู้ร้องสอดเลี้ยงสุนัขเป็นจำนวนมาก แต่มีการเลี้ยงอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ได้แจ้งผู้ร้องสอดให้ควบคุมสุนัขไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนประชาชนบริเวณใกล้เคียงแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้เจ้าหน้าที่สอบถามผู้พักอาศัยข้างเคียงห้องพักของผู้ฟ้องคดี ซึ่งให้ถ้อยคำตรงกันว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการที่สุนัขส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นจากบ้านผู้ร้องสอด จึงเข้าตรวจสอบบ้านผู้ร้องสอดพบว่ามีสุนัขประมาณ ๑๕ ตัว เหตุรำคาญดังกล่าวจึงยังไม่หมดสิ้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นครั้งที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีในทำนองเดียวกันกับหนังสือฉบับก่อน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการละเลยเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถพักผ่อนได้เป็นปกติสุข มีอาการเครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยการขจัดเหตุรำคาญดังกล่าวให้หมดสิ้นไป และนำสุนัขที่เจ็บป่วยไปรักษา รวมทั้งออกข้อกำหนดของท้องถิ่นเพื่อป้องกันเหตุรำคาญซึ่งจะเกิดขึ้นอีกและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔^๒ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด รวมถึงมีอำนาจในการระงับเหตุรำคาญอันเกิดจากสัตว์ที่มีเจ้าของหรือสัตว์เร่ร่อน และมีอำนาจในการออกประกาศเขตพื้นที่เลี้ยงตามมาตรา ๒๖^๓ และมาตรา ๒๘

^{๔๒} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๓} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รังระบายน้ำ คู



ประกอบกับมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔)^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดเลี้ยงสุนัขไว้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดมลภาวะและเหตุรำคาญแก่ผู้พ้องคดีซึ่งพักอาศัยอยู่ห่างจากบ้านพักของผู้ร้องสอดประมาณ ๑๒ เมตร ทั้งด้านการส่งเสียงดังหรือการส่งกลิ่นเหม็น รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการเจ็บป่วยของสุนัข ผู้พ้องคดีจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ถึงสองครั้ง โดยเมื่อผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พ้องคดีแล้วได้แจ้งให้ผู้ร้องสอดควบคุมมิให้สุนัขส่งเสียงดังรบกวนและให้ลดจำนวนสุนัขลง และให้รักษาความสะอาดของสถานที่เลี้ยงอยู่เสมอและจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดรายงานว่าผู้ร้องสอดให้ความร่วมมือโดยลดจำนวนสุนัขลงแล้ว แต่ผู้พ้องคดียังคงได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาดังกล่าวอยู่ ซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ดได้เข้าตรวจสอบบ้านผู้ร้องสอดพบว่า ขณะนั้นมีสุนัขประมาณ ๑๕ ตัว โดยผู้พักอาศัยข้างเคียงห้องพักของผู้พ้องคดีให้ถ้อยคำตรงกันว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการที่สุนัขส่งเสียงดังและส่งกลิ่นเหม็นจากบ้านผู้ร้องสอด กรณีจึงเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ จึงมีภาระหน้าที่ในการป้องกันระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวตลอดเวลาเมื่อเหตุเดือดร้อนรำคาญยังไม่ถูกระงับ ผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ ต้องออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ร้องสอดระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร หรือกำหนดมาตรการใด ๆ เพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรืออาจเข้าระงับเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้ว่าผู้ถูกพ้องคดีที่ ๑ จะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเพิ่มมาตรการมากยิ่งขึ้นเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพียงบางส่วน เมื่อเหตุรำคาญยังคงมีอยู่ โดยปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ของผู้อำนวยการสำนักบังคับคดีปกครองว่า ผู้ร้องสอดมักปล่อยสุนัขออกมาเดินบริเวณ

คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในกรณีนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

^{๔๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

๒.๕๕

๒.๕๕

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๕๕

๒.๕๕

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เหม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๒.๕๕

๒.๕๕



หน้าบ้านก่อให้เกิดเสียงรบกวนและไม่กำจัดสิ่งปฏิกูลทำให้ส่งกลิ่นเหม็นก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว กรณีถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ดำเนินการให้มีการระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๑/๒๕๕๗)

การนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นจำนวนมากในบ้านพักอาศัยอันมีลักษณะเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยง ถือเป็นการเลี้ยงสัตว์ในที่ชุมชนที่มีจำนวนเกินสมควร เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น เสียง ฝุ่น หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนนั้น เคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญออกไป และทำความสะอาดบริเวณบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถูกหลักอนามัย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสุขถาวร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และเป็นสมาชิกสมาคมสหพันธ์นกพิราบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบพบว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีมีการต่อเติมอาคารด้านหน้าเพื่อเลี้ยงนกพิราบ สุนัข และไก่จำนวนมาก พื้นที่รอบบริเวณบ้านเต็มไปด้วยมูลนกและขนนก ประกอบกับผู้พักอาศัยอยู่บ้านตรงข้ามกับบ้านของผู้ฟ้องคดีป่วยเป็นโรคไข้หวัด ๒๐๐๙ ซึ่งคาดว่าน่าจะติดโรคมาจากการเลี้ยงนกพิราบของผู้ฟ้องคดี ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังสถานที่เหมาะสมและถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับคำสั่ง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งตามหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญออกไปและทำความสะอาดบริเวณหน้าบ้านให้สะอาดเรียบร้อยถูกหลักสุขอนามัยภายใน ๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคำวินิจฉัย